



InfraLoka

ADVOKASI & KESADARAN PUBLIK

Merek dan Karya Bukan Milik Bersama

Kesadaran publik atas hak cipta dan hak merek di ranah digital Indonesia

Opini edukatif, bukan putusan pengadilan

Ringkasan

DISCLAIMER PENTING: BACA SEBELUM MELANJUTKAN

Dokumen ini adalah **opini hukum dan materi edukasi publik**, disusun untuk mendorong kesadaran masyarakat atas pentingnya menghormati hak cipta dan hak merek pihak lain di ranah digital.

Dokumen ini **BUKAN** putusan pengadilan, **BUKAN** dokumen hukum resmi dari lembaga peradilan atau penegak hukum, dan **BUKAN** tuduhan pidana yang telah terbukti. Setiap pihak yang disebut dalam studi kasus berikut berhak atas **asas praduga tak bersalah** sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan berhak memberikan klarifikasi atau tanggapan. Uraian di bawah ini disusun berdasarkan dokumentasi publik yang dapat diverifikasi (situs resmi, profil publik, dan materi pemasaran yang dipublikasikan sendiri oleh pihak terkait).

Tujuan Dokumen: Edukasi dan kesadaran publik (public awareness) atas hak cipta dan hak merek, bukan penghakiman final atas pihak mana pun. **Penyusun:** Rahmat Wibowo | Infraloka Legal Research & AEGIS Advisory Group

DAFTAR ISI

I. Mengapa Hak Cipta dan Hak Merek Penting

Nilai ekonomi di balik logo dan karya, serta mengapa kesadaran publik dibutuhkan

II. Kerangka Hukum Indonesia dan Eksposur Internasional UU Merek, UU Hak Cipta, hingga Lanham Act dan Copyright Act Amerika Serikat

III. Studi Kasus 1 — MrScraper ±90 merek global dipakai sebagai etalase produk web scraping tanpa izin

IV. Studi Kasus 2 — Gede Arya Sembilan logo perusahaan sebagai etalase bisnis mentoring karier pribadi

V. Studi Kasus 3 — Abil Sudarman / ASSAI Logo institusi dan klaim peran pada personal branding edukasi kecerdasan buatan

VI. Studi Kasus 4 — AI Accelerate / Luca Cada Lora Logo Hugging Face, OpenAI, Google, dan Microsoft sebagai etalase "tech stack" platform edukasi AI

VII. Pola yang Berulang dan Mengapa Ini Berbahaya Benang merah empat kasus lintas skala usaha, dari korporasi hingga individu

VIII. Analisis Mens Rea — Mengapa Pencatatan Logo Marak dalam Pengejaran Legitimasi Kesengajaan vs kealpaan, dan empat dorongan di balik jalan pintas kredibilitas

IX. Konsekuensi Hukum bagi Pelanggar Merek dan Hak Cipta Jalur pidana, perdata, administratif, dan somasi sebagai langkah awal

X. Seruan untuk Beretika di Ruang Digital Ajakan menghormati karya pihak lain, dari fondasi etika hingga prinsip tabayyun

Somasi as a Service dari Infraloka Platform intelijen hukum dan orkestrasi somasi litigasi berbasis AI

Tentang Penulis & Tentang InfraLoka Profil penyusun dan entitas di balik advokasi ini

Lampiran: Barang Bukti Dokumentasi visual pendukung keempat studi kasus

Referensi

BAGIAN I: MENGAPA HAK CIPTA DAN HAK MEREK PENTING BAGI SEMUA ORANG

1.1 Merek dan karya bukan barang bebas pakai

Logo, nama dagang, dan karya kreatif sebuah perusahaan dibangun dengan biaya, waktu, dan reputasi bertahun-tahun. Ketika logo atau nama itu dipakai pihak lain tanpa izin, baik untuk menjual produk, menaikkan kredibilitas usaha pribadi, maupun sekadar mempercantik portofolio, yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif. Ada nilai ekonomi yang diambil tanpa kompensasi, dan ada kesan keliru yang ditanamkan ke publik seolah-olah pemilik merek memberi dukungan atau afiliasi (*false endorsement*) yang sebenarnya tidak pernah ada.



Gambar A. Dua jalur menuju kepercayaan publik: meminjam logo pihak lain versus membangun rekam jejak yang dapat diverifikasi.

1.2 Mengapa kesadaran publik dibutuhkan

Di Indonesia, praktik menampilkan logo perusahaan ternama sebagai "bukti kredibilitas" pada situs pribadi, materi pemasaran jasa, atau produk digital menjadi semakin lazim, sering kali dilakukan tanpa disadari sebagai pelanggaran hukum. Banyak pelaku usaha kecil, kreator konten, dan bahkan profesional berpengalaman tidak menyadari bahwa:

- Logo adalah **karya cipta** yang dilindungi (Undang-Undang Hak Cipta), terlepas dari niat baik pemakainya;

- Nama dan logo yang terdaftar sebagai **merek** memiliki perlindungan hukum tersendiri (Undang-Undang Merek), yang terpisah dari hak cipta;
- Mencantumkan logo perusahaan multinasional dapat menimbulkan **eksposur hukum lintas yurisdiksi**, karena banyak perusahaan tersebut berbadan hukum di luar Indonesia dan tunduk pada rezim hukum mereknya sendiri (misalnya *Lanham Act* di Amerika Serikat).

Dokumen ini disusun untuk **mendorong pemahaman yang lurus**, bukan untuk mempermalukan pihak mana pun secara sepihak. Empat studi kasus berikut dipilih karena polanya representatif dan datanya dapat diverifikasi secara publik, mencakup rentang skala dari korporasi teknologi hingga personal branding individu, sebagai bahan pembelajaran bersama.

BAGIAN II: KERANGKA HUKUM DI INDONESIA DAN EKSPOSUR INTERNASIONAL

2.1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016)

Pasal 100 ayat (1) — *Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis ... dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.*

Pasal 100 ayat (2) — *... Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ... dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.*

Pasal 83 ayat (1) dan (3) — *Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek ... berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut, diajukan kepada Pengadilan Niaga.*

2.2 Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014)

Nama dan frasa pendek tidak dilindungi hak cipta, tetapi **karya seni logo yang orisinal dilindungi** (Pasal 40). Mereproduksi dan mengumumkan karya seni logo untuk tujuan komersial tanpa izin penciptanya melanggar hak ekonomi (Pasal 9) dan diancam pidana (Pasal 113), terlepas dari apakah logo tersebut didaftarkan hak ciptanya atau tidak, karena perlindungan hak cipta di Indonesia bersifat otomatis sejak ciptaan diwujudkan.

2.3 Eksposur hukum internasional

Ketika merek yang dicatut adalah merek terdaftar milik perusahaan yang berbadan hukum di luar negeri, seperti Amazon, Google, Traveloka (Singapura), Samsung (Korea Selatan), atau JP Morgan (Amerika Serikat), pelanggar berpotensi menghadapi klaim di lebih dari satu yurisdiksi:

- **Amerika Serikat:** *Lanham Act*, 15 U.S.C. § 1125(a) (*false association / false endorsement*), memberi dasar gugatan *injunction* (15 U.S.C. § 1116) dan ganti rugi (15 U.S.C. § 1117, termasuk hingga tiga kali lipat dan biaya kuasa hukum); *Copyright Act*, 17 U.S.C. § 504, memberi dasar ganti rugi statutori hingga USD 150.000 per karya bila pelanggaran terbukti disengaja.
- **Indonesia:** jalur pidana (UU Merek, UU Hak Cipta, UU ITE), jalur perdata (Pengadilan Niaga untuk sengketa merek, gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata), dan jalur administratif (permohonan pemblokiran akses melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, aduan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual/DJKI).

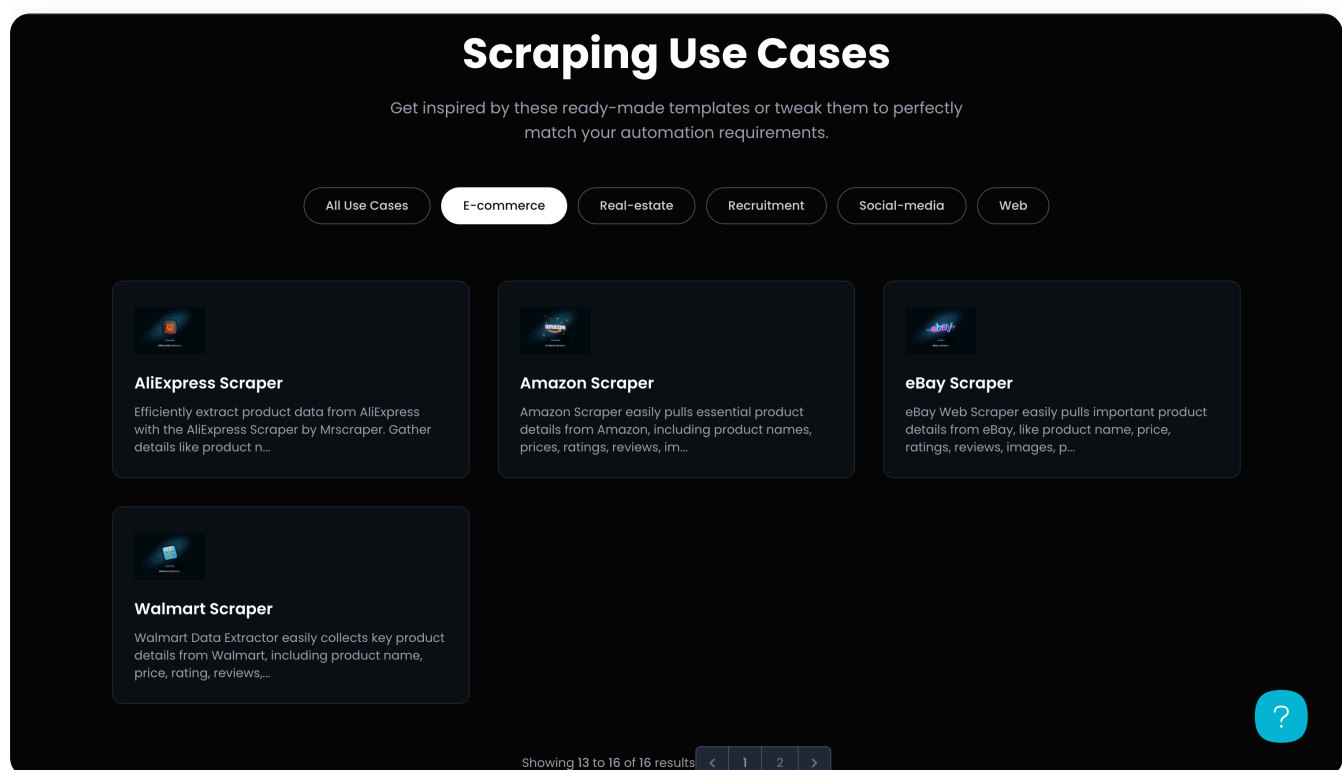
Poin penting. Merek internasional bukan berarti tidak terjangkau hukum Indonesia. Pemilik merek dapat menempuh jalur hukum di Indonesia sekaligus melaporkan pelanggaran ke otoritas di negara asalnya, karena perlindungan merek bersifat teritorial per negara tempat merek didaftarkan.

BAGIAN III: STUDI KASUS 1 — Penggunaan ±90 Merek Global tanpa Izin (MrScraper)

3.1 Ringkasan kasus

MrScraper adalah layanan *web scraping* yang dipasarkan secara publik di mrscraper.com, dioperasikan oleh ScrapeGPT Inc (Delaware, Amerika Serikat), dengan afiliasi di Indonesia yaitu **PT Pena Teknologi Indonesia ("Penateam")**, dipimpin oleh **Cahyo Subroto** selaku pendiri sekaligus Direktur Utama. Berdasarkan dokumentasi yang dipublikasikan sendiri oleh MrScraper, situs tersebut menampilkan katalog "Showing 1 to 12 of 90 results" yang mereproduksi **nama dan karya seni logo** sekitar 90 merek global sebagai etalase "use-case" produk *scraping*-nya, termasuk **Amazon, Amazon Prime Video, eBay, AliExpress, Alibaba, Walmart, Target, Ikea, Shopee, Lazada, Etsy, Flipkart, Google Maps, Google Scholar, Google Workspace, Zapier, Pinterest, IMDb, Yelp, Booking.com, Airbnb, Zillow, Trulia, Redfin**, dan puluhan merek lainnya.

Di samping etalase logo tersebut, MrScraper mencantumkan klaim pemasaran "**trusted by the world's leading companies**" tepat berdampingan dengan merek-merek pihak lain, tanpa keterangan lisensi atau afiliasi resmi apa pun dari pemilik merek yang bersangkutan.



Gambar 1. Kategori "E-commerce" pada katalog use-case mrscraper.com, menampilkan logo AliExpress, Amazon, eBay, dan Walmart sebagai kartu produk.

3.2 Mengapa ini berpotensi melanggar

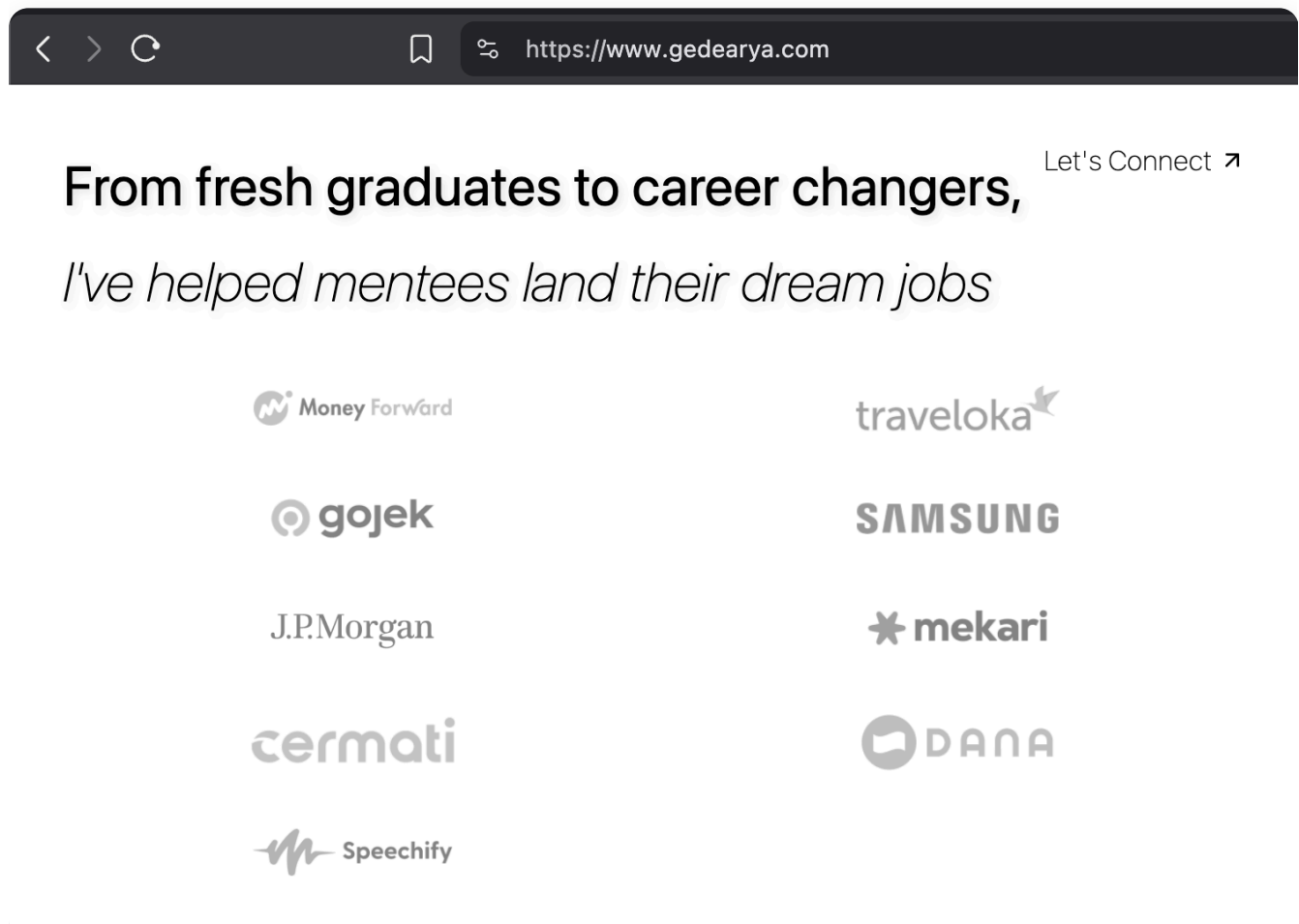
Unsur	Fakta yang teramati secara publik	Relevansi hukum
Tanpa hak	Tidak ditemukan pernyataan lisensi atau afiliasi resmi dari pemilik merek yang ditampilkan	Pasal 100 UU Merek mensyaratkan penggunaan "tanpa hak"
Reproduksi karya seni logo	Logo asli ditampilkan sebagai <i>thumbnail</i> kartu produk, bukan sekadar teks nama merek	Berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta atas karya seni logo, Pasal 9 UU Hak Cipta
Konteks perdagangan	Logo ditempatkan di dalam corong akuisisi pelanggan berbayar, berdampingan dengan klaim kepercayaan	Memenuhi unsur "untuk barang/jasa" dalam Pasal 100 UU Merek; berpotensi menimbulkan kesan asosiasi/dukungan yang keliru
Skala dan pola	±90 merek berulang, tersusun sistematis per kategori	Mendukung penilaian bahwa penggunaan bersifat sistematis, bukan kebetulan atau kekhilafan satu kali

Catatan kejujuran. Referensi deskriptif murni terhadap nama sebuah platform ("mengambil data dari eBay") dapat dibela sebagai *nominative fair use*. Yang membuat pola ini lebih berisiko secara hukum adalah **kombinasi** antara reproduksi logo asli, klaim kepercayaan, pengulangan berskala besar, dan penempatan dalam corong komersial berbayar. Pihak-pihak yang disebut berhak memberikan klarifikasi, termasuk kemungkinan adanya izin yang belum terdokumentasi secara publik.

BAGIAN IV: STUDI KASUS 2 — Logo Perusahaan sebagai Etalase Bisnis Mentoring Pribadi (Gede Arya)

4.1 Ringkasan kasus

I **Gede Arya Raditya Parameswara**, seorang *Software Development Engineer* di Amazon berbasis di London, juga menjalankan usaha jasa *mentoring* karier berbayar melalui situs pribadi **gedearya.com**, dengan positioning "*I help early-career developers grow*". Pada halaman depan situs tersebut, ditampilkan galeri logo perusahaan tempat para mentee-nya bekerja, termasuk **Traveloka**, **Gojek**, **Samsung**, **J.P. Morgan**, **Money Forward**, **Mekari**, **Cermati**, **DANA**, dan **Speechify**, di bawah judul pemasaran "*From fresh graduates to career changers, I've helped mentees land their dream jobs*".



Gambar 2. Galeri logo sembilan perusahaan pada halaman depan situs jasa mentoring pribadi, ditampilkan sebagai bukti sosial pemasaran.

4.2 Mengapa pola ini patut menjadi perhatian

Berbeda dari Studi Kasus 1 yang berskala besar dan sistematis, kasus ini menggambarkan pola yang justru **lebih umum terjadi** pada level individu dan usaha jasa skala kecil-menengah: mencantumkan logo resmi perusahaan tempat klien atau mentee bekerja sebagai bentuk validasi kredibilitas pemasaran, tanpa meminta izin tertulis dari pemilik merek.

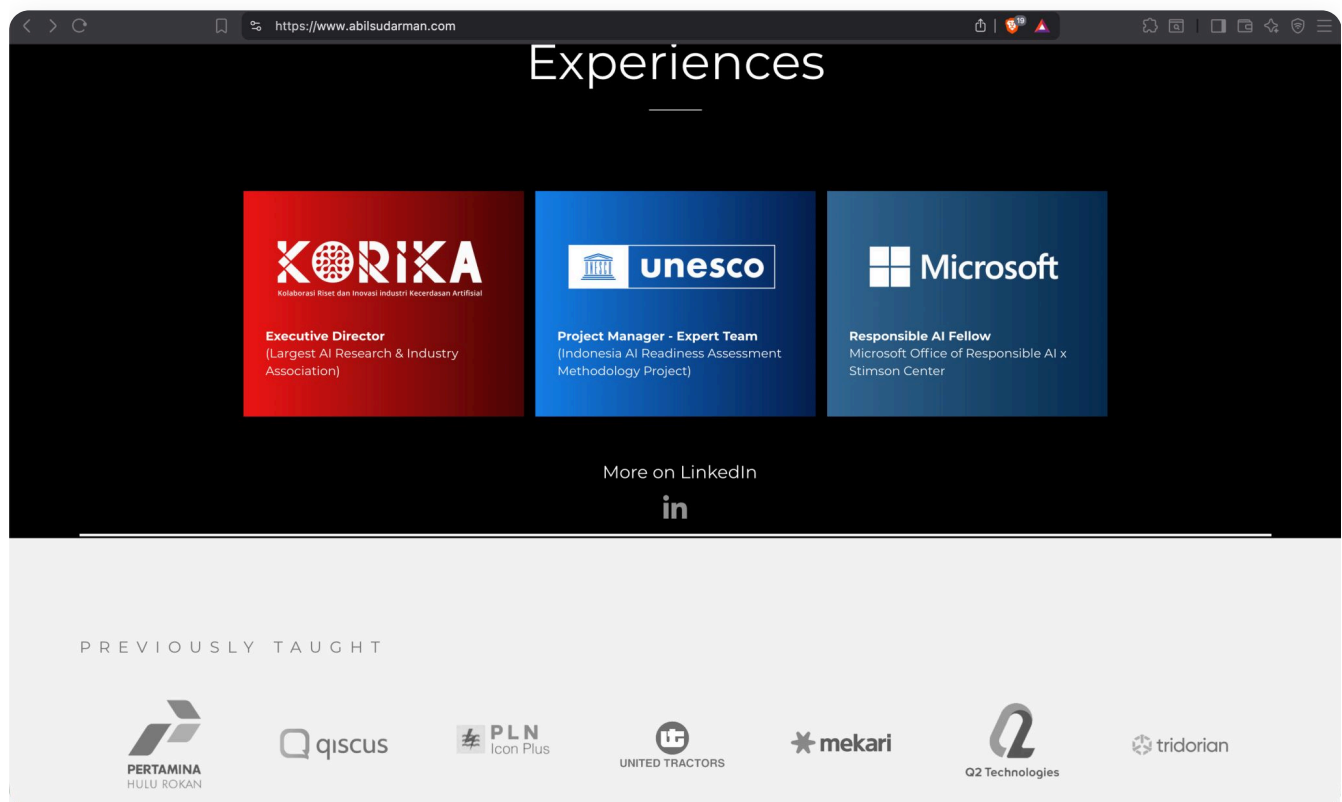
Unsur	Fakta yang teramati secara publik	Relevansi hukum
Konteks komersial	Digunakan pada situs jasa mentoring berbayar, bukan konten edukatif nonkomersial	Berpotensi memenuhi unsur "untuk jasa" dalam Pasal 100 UU Merek
Reproduksi karya seni logo	Logo asli sembilan perusahaan ditampilkan secara utuh	Berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta atas karya seni logo bila tanpa izin
Kesan afiliasi	Narasi "I've helped mentees land their dream jobs" ditempatkan berdampingan langsung dengan logo	Berpotensi menimbulkan kesan dukungan/afiliasi yang keliru dari perusahaan yang bersangkutan

Bukan soal menyalahkan individu. Studi kasus ini dipilih justru karena menunjukkan bahwa pelanggaran serupa dapat terjadi pada siapa saja, termasuk profesional berpengalaman di perusahaan teknologi besar, ketika kesadaran atas batas hukum penggunaan logo pihak lain belum menjadi kebiasaan. Pemilik situs berhak mengoreksi atau mengklarifikasi status izin yang mungkin belum terdokumentasi secara publik.

BAGIAN V: STUDI KASUS 3 — Klaim Peran dan Logo Institusi pada Personal Branding (Abil Sudarman / ASSAI)

5.1 Ringkasan kasus

Abigail Aryaputra Sudarman, dikenal publik sebagai **Abil Sudarman**, adalah pendiri **ASSAI (Abil Sudarman School of Artificial Intelligence)**, sebuah lembaga pelatihan kecerdasan buatan berbayar, dengan jangkauan lebih dari 290.000 pengikut di Instagram. Pada situs pribadi **abilsudarman.com**, halaman "Experiences" menampilkan tiga kartu bermerek besar, **KORIKA** (diklaim sebagai *Executive Director*), **UNESCO** (diklaim sebagai *Project Manager – Expert Team*), dan **Microsoft** (diklaim sebagai *Responsible AI Fellow*), diikuti bagian "Previously Taught" yang menampilkan logo **Pertamina Hulu Rokan**, **Qiscus**, **PLN Icon Plus**, **United Tractors**, **Mekari**, **Q2 Technologies**, dan **Tridorian**.



Gambar 3. Halaman "Experiences" dan "Previously Taught" pada abilsudarman.com, menampilkan logo KORIKA, UNESCO, Microsoft, dan tujuh institusi lainnya.

5.2 Mengapa kasus ini berbeda dari dua kasus sebelumnya

Berbeda dari Studi Kasus 1 dan 2 yang menampilkan logo semata sebagai etalase pemasaran, kasus ini mengombinasikan **logo institusi** dengan **klaim peran/jabatan formal** ("Executive Director", "Project Manager", "Responsible AI Fellow"). Penelusuran independen atas basis data Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) **tidak menemukan merek terdaftar** atas nama "ASSAI" maupun "Abil Sudarman".

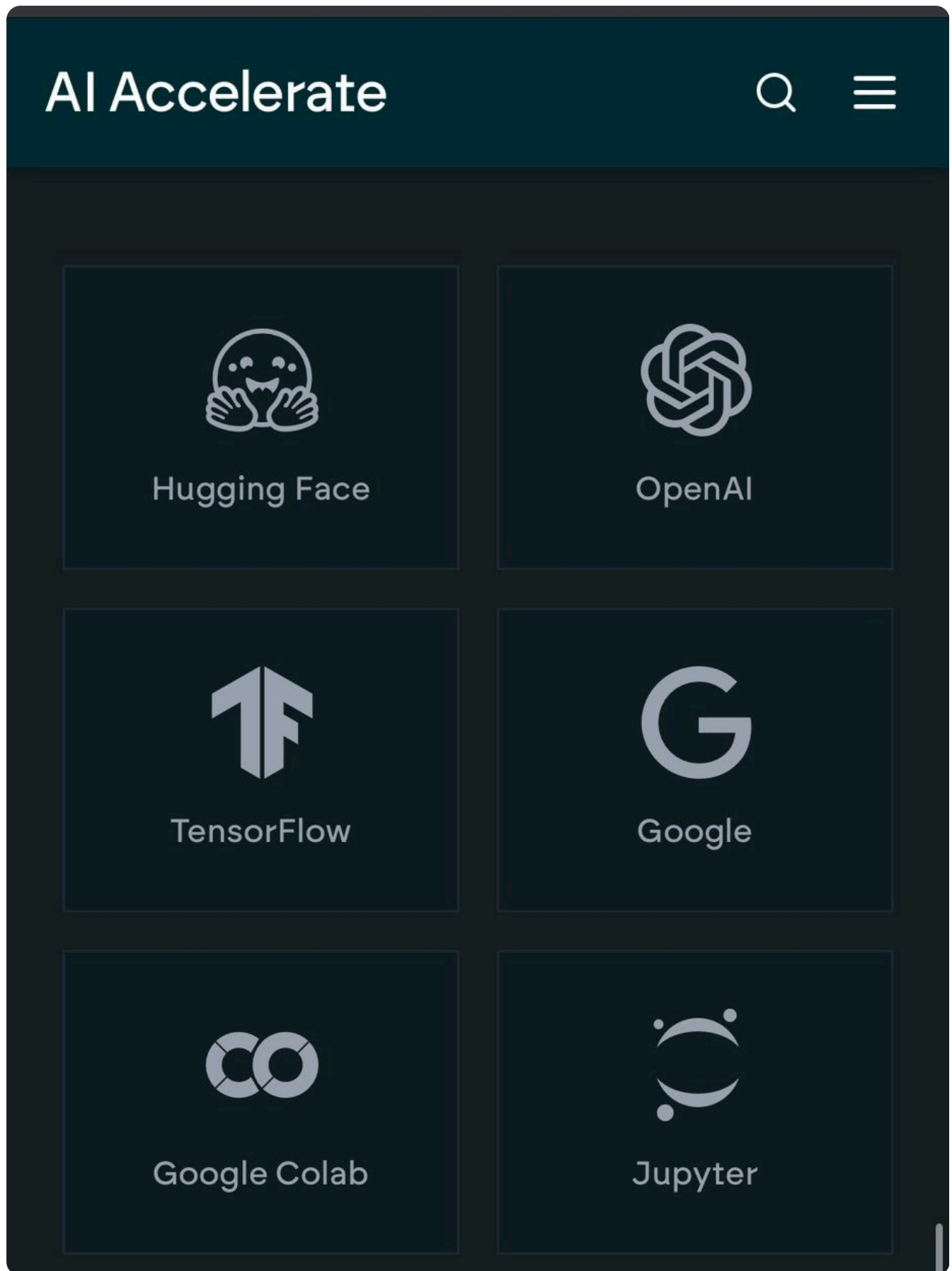
Unsur	Fakta yang teramati secara publik	Relevansi hukum
Konteks komersial	Digunakan pada situs promosi lembaga pelatihan AI berbayar	Berpotensi memenuhi unsur "untuk jasa" dalam Pasal 100 UU Merek, bila terbukti tanpa hak
Klaim peran formal	Label "Executive Director", "Project Manager", "Responsible AI Fellow" berdampingan langsung dengan logo institusi	Lebih berisiko dari sekadar menampilkan logo klien, karena mendekati klaim afiliasi/jabatan resmi
Tanpa merek terdaftar milik sendiri	Nihil hasil pencarian PDKI untuk "ASSAI" dan "Abil Sudarman"	Tidak menghalangi tuntutan pihak lain, karena pendaftaran merek tidak wajib untuk timbulnya perlindungan hukum pemilik merek yang dicatut

Catatan kejujuran — bukti ini lebih lemah dari dua kasus sebelumnya. Mencantumkan logo perusahaan atau institusi tempat seseorang benar-benar pernah bekerja, menjadi konsultan, atau mengajar adalah praktik industri yang lazim dan umumnya sah, sepanjang framing yang dipakai jujur ("previously taught", "pernah bekerja sama") dan tidak mengklaim kemitraan resmi yang tidak ada. Pelanggaran merek (Pasal 100 UU No. 20/2016) mensyaratkan penggunaan "tanpa hak" dalam konteks perdagangan barang/jasa sejenis, bukan sekadar mencantumkan nama mantan mitra kerja. Titik kritis yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut adalah **apakah peran "Executive Director", "Project Manager", dan "Responsible AI Fellow" yang diklaim benar adanya dan disetujui oleh KORIKA, UNESCO, dan Microsoft**, bukan pada keberadaan logo itu sendiri. Pihak yang bersangkutan berhak dan disarankan memberikan klarifikasi atas status masing-masing peran tersebut.

BAGIAN VI: STUDI KASUS 4 — Logo "Tech Stack" pada Platform Edukasi AI (AI Accelerate / Luca Cada Lora)

6.1 Ringkasan kasus

AI Accelerate (aiccelerate.id) adalah platform edukasi kecerdasan buatan yang didirikan oleh **Luca Cada Lora**, yang menurut dokumentasi publik terkait beroperasi melalui **PT Akselerasi Efektif Teknologi** di Indonesia dan berafiliasi dengan **Jatevo Labs Limited**, entitas yang terdaftar di Hong Kong. Pada halaman produknya, AI Accelerate menampilkan grid logo alat dan platform teknologi sebagai daftar "tech stack", termasuk **Hugging Face, OpenAI, TensorFlow, Google, Google Colab, Jupyter, Tableau, dan Microsoft (Power BI)**, tanpa keterangan lisensi atau kemitraan resmi dari masing-masing pemilik merek.



Gambar 4. Enam dari delapan logo platform teknologi (Hugging Face, OpenAI, TensorFlow, Google, Google Colab, Jupyter) pada halaman produk aiccelerate.id; grid lengkap termasuk Tableau dan Microsoft tersedia pada Lampiran.

6.2 Mengapa ini berpotensi melanggar

Unsur	Fakta yang teramati secara publik	Relevansi hukum
Tanpa hak	Tidak ditemukan pernyataan lisensi, afiliasi, atau status "technology partner" resmi dari perusahaan yang logonya ditampilkan	Pasal 100 UU Merek mensyaratkan penggunaan "tanpa hak"
Reproduksi karya seni logo	Logo asli delapan platform teknologi ditampilkan sebagai kartu ikon, bukan sekadar teks nama alat	Berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta atas karya seni logo, Pasal 9 UU Hak Cipta
Konteks komersial	Ditempatkan pada halaman produk platform edukasi berbayar sebagai daftar "tech stack"	Berpotensi memenuhi unsur "untuk jasa" dalam Pasal 100 UU Merek
Tanpa merek terdaftar milik sendiri	Pencarian publik PDKI atas nama "Ai Accelerate" tidak menampilkan hasil terdaftar	Tidak menghalangi tuntutan pihak lain, karena pendaftaran merek tidak wajib bagi timbulnya perlindungan hukum pemilik merek yang dicatat



pdki-indonesia.dgip.go.id



 Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Merek ▾

Ai accelerate

 Pencarian Data



Urutkan... ▾

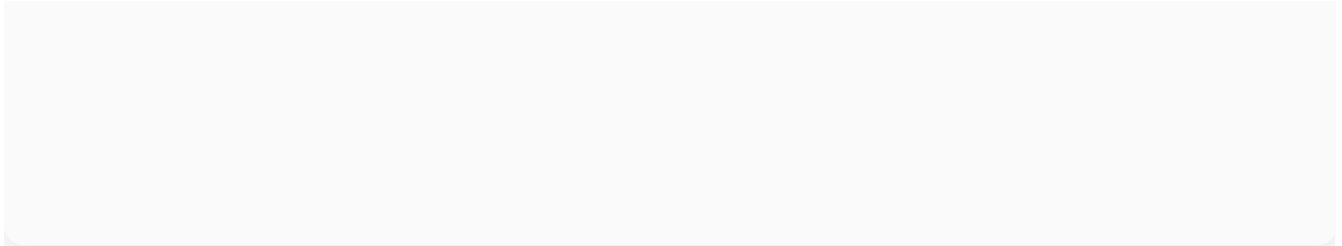
A.. ▾ Menampilkan

10 ▾ D



Tidak Ada Data

Anda belum memasukkan
keyword pencarian



Gambar 5. Pencarian publik pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) untuk nama "Ai Accelerate".

Catatan kejujuran. Sebagian platform edukasi teknologi memang menjadi peserta program resmi *technology partner* atau *startup credit* dari penyedia platform seperti Google Cloud, Microsoft for Startups, atau Hugging Face, yang secara sah mengizinkan pencantuman logo dalam batas tertentu. Klarifikasi mengenai status kemitraan resmi ini, jika ada, akan mengubah penilaian risiko pada kasus ini secara signifikan. Ketiadaan keterangan status kemitraan pada halaman publik adalah yang menjadi dasar kekhawatiran, bukan kepastian bahwa kemitraan tersebut tidak pernah ada.

BAGIAN VII: POLA YANG BERULANG DAN MENGAPA INI BERBAHAYA

7.1 Benang merah empat studi kasus

Pada skala korporasi (MrScraper, AI Accelerate), skala individu jasa mentoring (Gede Arya), maupun skala personal branding edukasi (Abil Sudarman/ASSAI), pola yang muncul serupa: **logo pihak lain dipakai sebagai jalan pintas kredibilitas**, tanpa proses verifikasi izin yang semestinya menjadi langkah standar sebelum materi pemasaran dipublikasikan. Semakin dekat logo tersebut ditempatkan dengan klaim kemitraan atau jabatan formal, seperti pada kasus ketiga, semakin besar pula risiko hukumnya. Pola ini banyak ditemukan pula pada agensi pemasaran, konsultan independen, kursus daring, hingga akun media sosial yang memasang logo klien atau "mitra" tanpa dokumentasi izin tertulis.

7.2 Risiko yang sering diabaikan

1

Kesan dukungan palsu (false endorsement) yang merugikan reputasi pemilik merek

2

Eksposur ganda: hukum merek dan hukum hak cipta berlaku bersamaan atas satu logo

3

Eksposur lintas negara bila merek berasal dari luar Indonesia

Skor Risiko Ilustratif Empat Studi Kasus

Estimasi subjektif penulis, bukan penilaian resmi lembaga mana pun

MATURITY SCORE

3.4

EVIDENCE CONFIDENCE

C

MATURITY VERDICT

POLA BERULANG, LINTAS SKALA

Skala, konteks komersial, dan klaim afiliasi menentukan tingkat risiko

Dimension heatmap



Gambar B. Skor risiko ilustratif keempat studi kasus, meningkat seiring skala, konteks komersial, dan kedekatan klaim afiliasi. Estimasi subjektif penulis, bukan penilaian resmi lembaga mana pun.

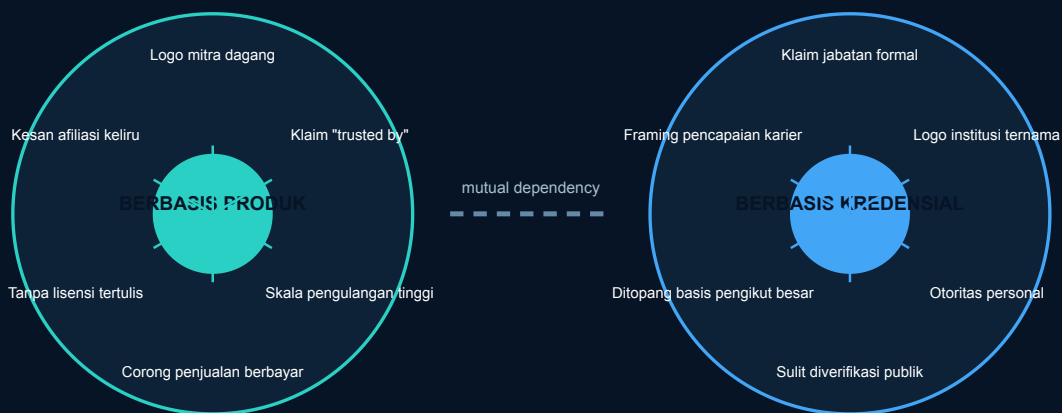
BAGIAN VIII: ANALISIS MENS REA — MENGAPA PENCATUTAN LOGO MARAK DALAM PENGEJARAN LEGITIMASI

8.1 Dua pola sikap batin yang berbeda

Istilah *mens rea* (sikap batin) dalam hukum pidana membedakan **kesengajaan** (*dolus*, pelaku menghendaki atau menyadari kepastian akibatnya) dari **kealpaan** (*culpa*, pelaku semestinya menyadari risiko namun lalai). Dalam ranah abu-abu di antara keduanya terdapat *dolus eventualis* (pelaku menyadari kemungkinan akibat terlarang dan menerima risikonya) serta *bewuste schuld* (pelaku menyadari kemungkinan itu tetapi meyakini akibatnya tidak akan terjadi). Keempat studi kasus pada laporan ini menunjukkan dua pola sikap batin yang berbeda, bukan satu pola tunggal:

Dua Pola Pencatutan dalam Tiga Studi Kasus

Pencatutan berbasis produk vs pencatutan berbasis kredensial personal



Gambar C. Pencatutan berbasis produk (skala besar, sistematis) cenderung lebih dekat ke kesengajaan; pencatutan berbasis kredensial personal lebih sering berawal dari kealpaan atau ketidaktahuan batas hukum.

- **Pencatutan berbasis produk** (MrScraper, AI Accelerate): skala ±90 merek yang tersusun sistematis per kategori, atau grid "tech stack" berisi delapan platform sekaligus, sulit dijelaskan sebagai kekhilafan satu kali. Pola ini condong ke *dolus eventualis* — pelaku kemungkinan besar menyadari risiko klaim merek namun tetap menerimanya demi manfaat pemasaran yang lebih besar.
- **Pencatutan berbasis kredensial personal** (Gede Arya, Abil Sudarman/ASSAI): sering kali berawal dari **kealpaan** murni, mencantumkan nama mantan klien/institusi tanpa menyadari bahwa penempatannya dalam konteks komersial dapat ditafsirkan sebagai klaim afiliasi. Ini lebih dekat ke

bewuste schuld atau bahkan *culpa levissima* (kelalaian ringan), bukan niat jahat yang direncanakan.

Batasan analisis. Klasifikasi sikap batin di atas adalah kerangka edukatif untuk memahami pola perilaku, **bukan** penetapan status hukum yang mengikat. Menentukan sikap batin sesungguhnya memerlukan pemeriksaan fakta oleh penyidik atau pengadilan, termasuk keterangan langsung dari pihak yang bersangkutan.

8.2 Mengapa jalan pintas ini terasa rasional bagi pelakunya

Pengejaran legitimasi lewat logo pihak lain jarang lahir dari niat jahat semata. Empat dorongan berikut membuat pola ini terasa masuk akal bagi pelakunya pada saat itu, meski keliru secara hukum:

1

Bias bukti sosial: logo institusi ternama dianggap jalan tercepat meyakinkan calon pelanggan yang belum kenal rekam jejak pelaku

2

Asimetri biaya-manfaat: manfaat pemasaran terasa instan dan nyata, sementara risiko hukum terasa abstrak dan jauh di masa depan

3

Difusi tanggung jawab: "semua orang melakukannya" menormalkan praktik ini di industri jasa, kursus daring, dan agensi kecil

Faktor keempat, **rendahnya riwayat penegakan hukum merek di Indonesia untuk kasus skala kecil**, memperkuat persepsi bahwa risiko tertangkap atau dituntut sangat rendah, sehingga kalkulasi untung-rugi bergeser ke arah tetap menampilkan logo tanpa izin. Kombinasi keempat faktor ini, bukan niat jahat semata, yang membuat pola pencatutan logo demi legitimasi terus berulang lintas skala usaha.

BAGIAN IX: KONSEKUENSI HUKUM BAGI PELANGGAR MEREK DAN HAK CIPTA

9.1 Jalur pidana

Pemilik merek atau pemegang hak cipta yang dirugikan dapat melaporkan dugaan pelanggaran ke **Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri** atau kepolisian setempat, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000.000,00 untuk pelanggaran merek (Pasal 100 UU Merek), serta pidana atas pelanggaran hak ekonomi pencipta (Pasal 113 UU Hak Cipta).

9.2 Jalur perdata

Gugatan ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan merek dapat diajukan ke **Pengadilan Niaga** (Pasal 83 UU Merek), atau gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri (Pasal 1365 KUH Perdata) untuk kerugian materiil maupun imateriil akibat penggunaan tanpa hak.

9.3 Jalur administratif

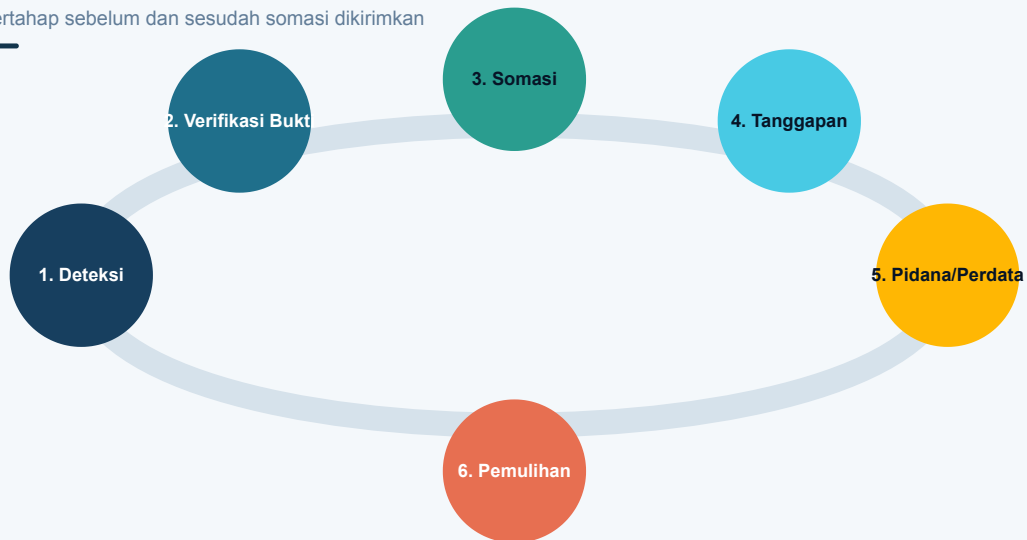
Aduan dapat pula disampaikan kepada **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** Kementerian Hukum, serta permohonan pemblokiran akses situs kepada **Kementerian Komunikasi dan Digital** bila pelanggaran dilakukan melalui platform digital yang menasar publik Indonesia.

9.4 Somasi sebagai langkah awal yang wajib ditempuh

Sebelum menempuh jalur pidana, perdata, atau administratif, langkah yang lazim dan disarankan adalah mengirimkan **somasi (surat peringatan hukum)** kepada pihak yang diduga melanggar, memberikan kesempatan yang wajar untuk menghentikan penggunaan, memberikan klarifikasi, atau menyelesaikan sengketa secara damai sebelum eskalasi ke jalur formal. Bagian selanjutnya menjelaskan bagaimana Infraloka dapat membantu proses ini.

Siklus Eskalasi dari Deteksi hingga Pemulihan

Jalur bertahap sebelum dan sesudah somasi dikirimkan



Setiap tahap memberi ruang klarifikasi sebelum eskalasi ke tahap berikutnya

Gambar D. Setiap tahap eskalasi, dari deteksi publik hingga jalur pidana/perdata/administratif, menyediakan ruang klarifikasi sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.

BAGIAN X: SERUAN UNTUK BERETIKA DI RUANG DIGITAL

10.1 Etika sebagai fondasi, hukum sebagai batas terakhir

Kepatuhan hukum atas hak cipta dan hak merek semestinya lahir dari kesadaran etis, bukan semata rasa takut akan sanksi. Sebelum menampilkan logo, nama, atau karya pihak lain dalam materi pemasaran, situs pribadi, atau produk digital apa pun, ajakan sederhana berikut layak menjadi kebiasaan bersama:



Minta izin tertulis sebelum menampilkan logo atau nama pihak lain untuk tujuan komersial



Cantumkan sumber dan status izin secara transparan bila menggunakan karya pihak lain



Hentikan penggunaan segera begitu menerima keberatan, tanpa menunggu somasi atau proses hukum

Lima Tingkat Kematangan Tata Kelola Logo

Dari ketiadaan kesadaran menuju kepatuhan proaktif



Sebagian besar pelaku usaha kecil dan individu berhenti di Level 1-2, bukan karena niat jahat, melainkan karena tata kelola belum menjadi kebiasaan

Gambar E. Sebagian besar pelaku usaha kecil dan individu berhenti di Level 1-2, bukan karena niat jahat, melainkan karena tata kelola belum menjadi kebiasaan.

10.2 Bagi pemilik merek dan karya

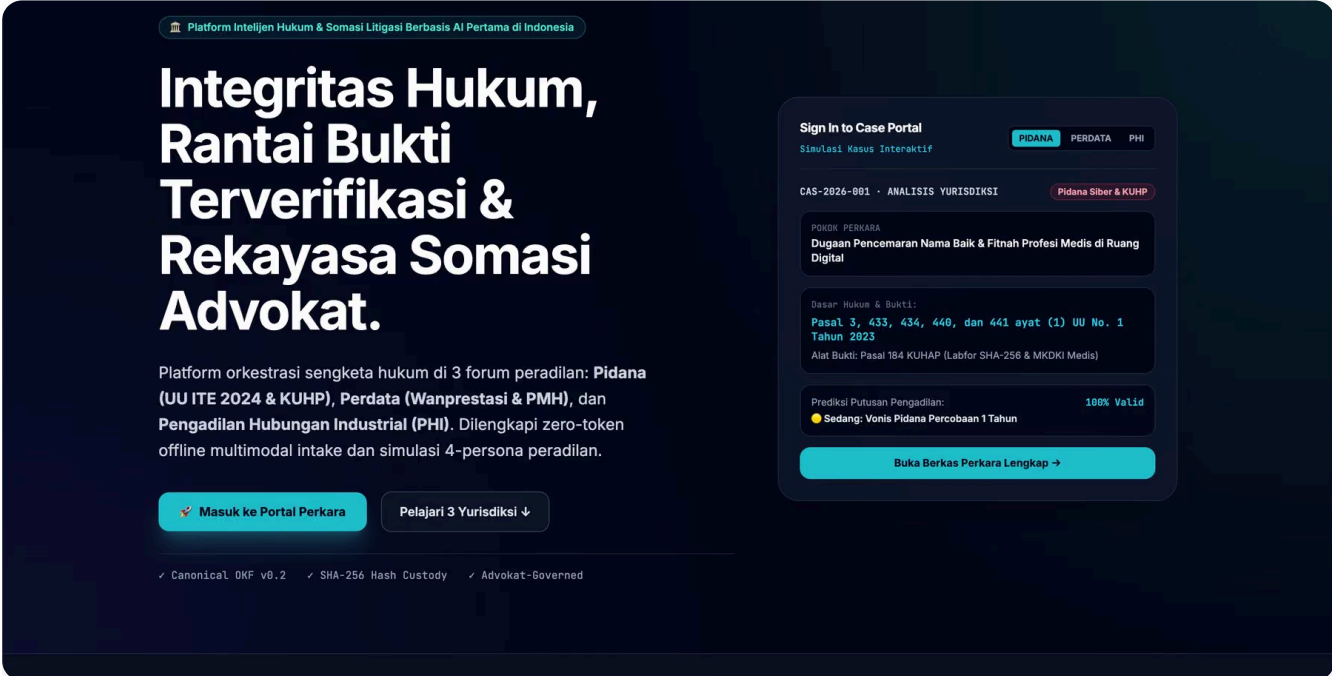
Bila menemukan pihak lain menggunakan merek atau karya Anda tanpa izin, prinsip *tabayyun*, yaitu memastikan kebenaran informasi lebih dahulu sebelum bertindak, tetap relevan: berikan kesempatan klarifikasi melalui komunikasi langsung atau somasi sebelum menempuh jalur yang lebih keras. Hukum tersedia sebagai pelindung hak, bukan sebagai alat untuk mempermalukan pihak lain secara sepihak.

Rahmatan Lil Alamin. Advokasi hak cipta dan hak merek yang sehat adalah advokasi yang menegakkan keadilan tanpa kehilangan rasa hormat kepada sesama manusia, membuka ruang klarifikasi dan perbaikan, sejalan dengan semangat menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Somasi as a Service dari Infraloka

Menyusun somasi yang tepat, atau menanggapi somasi yang diterima secara tepat waktu dan tepat sasaran, membutuhkan ketepatan dasar hukum dan nada penyampaian, sejalan dengan prinsip *tabayyun* yang dibahas pada Bagian 10.2. **Somasi as a Service** adalah platform intelijen hukum dan orkestrasi somasi litigasi berbasis AI dari Infraloka, diposisikan sebagai yang pertama di Indonesia untuk kategori ini. Sebagaimana dipublikasikan di situs resmi Infraloka, platform ini mengorkestrasi sengketa di tiga forum peradilan sekaligus, dengan rantai bukti yang dapat diverifikasi:

- **Cakupan tiga yurisdiksi**, Pidana (UU ITE dan KUHP), Perdata (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum), dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
- **Rantai bukti terverifikasi**, setiap alat bukti diproses dengan penjagaan hash SHA-256, selaras dengan ketentuan alat bukti Pasal 184 KUHP
- **Intake multimodal tanpa token, dapat dipakai luring**, pengguna dapat memasukkan bukti dalam berbagai format tanpa bergantung koneksi berkelanjutan
- **Simulasi 4-persona peradilan**, membantu pengguna memahami sudut pandang para pihak sebelum somasi diajukan
- **Analisis dasar hukum dan prediksi arah putusan** berbasis pasal-pasal relevan sebagai bahan pertimbangan awal, bukan pengganti nasihat hukum profesional
- **Diawasi advokat** (*advocate-governed*), tetap terhubung ke jaringan advokat berlisensi untuk eskalasi kasus yang memerlukan pendampingan langsung



Gambar 6. Portal kasus Somasi as a Service, menampilkan analisis yurisdiksi, dasar hukum, dan alat bukti untuk satu kasus contoh.

Diskusikan kebutuhan somasi Anda. Untuk mendiskusikan kebutuhan somasi, baik menyusun somasi baru atas dugaan pelanggaran merek/hak cipta, maupun menanggapi somasi yang diterima, hubungi admin@infraloka.co.id atau kunjungi infraloka.co.id/services/somasi.

Tentang Penulis



Rahmat Wibowo, Founder & CEO InfraLoka.

Rahmat Wibowo (lahir 13 Oktober 2001) adalah *Founder & CEO InfraLoka*, DevOps Engineer dan Cloud Practitioner asal Indonesia, lulusan Sarjana Teknik (Cum Laude) Sekolah Teknik Elektro dan

Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung (2019-2023) dengan IPK akhir 3,91, setelah pada tahun pertama meraih predikat Mahasiswa Baru Terbaik dengan IPK 4,00. Pengalaman kariernya meliputi peran engineering di Grab, Bangkit Academy (kolaborasi Google, Tokopedia, Gojek, Traveloka), magang AWS Solutions Architect di Singapura, Xendit, Cloud Engineer di Ho Chi Minh City (Vietnam), Senior DevOps Engineer di Nomnie (perusahaan asal Australia), Freelancer Senior DevOps Engineer di Zvoove (perusahaan asal Jerman), serta Tenaga Alih Daya Expert bidang infrastruktur server IT di Pertamina Marine Solutions, anak usaha BUMN Pertamina. Ia memegang sejumlah sertifikasi profesional, antara lain AWS Certified Solutions Architect, AWS Certified Developer, Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer, dan HashiCorp Certified: Terraform Associate.

Dalam menjalankan profesi dan advokasinya, penulis berpegang pada prinsip **Rahmatan Lil Alamin**, cita menjadi rahmat (berkah dan manfaat) bagi seluruh alam, yang menjadi landasan nilai di balik nama "Rahmat" yang disematkan orang tuanya sejak lahir dan tercermin pada semangat laporan ini: mendorong pemahaman publik yang lurus atas hak cipta dan hak merek, bukan untuk kepentingan sepihak.

Pesan dari Penulis

Menulis laporan advokasi seperti ini bukan pekerjaan yang mudah, karena ia menuntut keseimbangan antara ketegasan menegakkan hak dan kerendahan hati untuk tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak yang disebut. Bagi siapa pun yang sedang membangun usaha atau karya, izinkan saya menitipkan pesan ini sebagai sesama pejuang, bukan sebagai seorang yang telah menang:

Bangunlah karya dan usahamu di atas fondasi yang jujur, termasuk dalam hal sekecil memilih logo apa yang layak engkau tampilkan. Kejujuran dalam hal kecil akan menjaga keberkahan dalam hal besar. Jangan jadikan jalan pintas kredibilitas sebagai kebiasaan, karena kepercayaan yang dibangun di atas sesuatu yang bukan hakmu, cepat atau lambat, akan runtuh dengan sendirinya.

Inilah semangat *servant leadership* yang saya coba jalani: bahwa kepemimpinan dan advokasi sejati bukan tentang menjatuhkan pihak lain, melainkan tentang melayani kebenaran dan memberi manfaat bagi sesama, termasuk kepada mereka yang menjadi subjek studi kasus dalam laporan ini.

— Rahmat Wibowo

Tentang InfraLoka

InfraLoka (berbadan hukum PT Infrastruktur Digital Nusantara) adalah entitas *outcome-focused digital transformation* yang beroperasi pada titik temu antara *cloud-native engineering*, infrastruktur kecerdasan buatan (*AI infrastructure*), dan akselerasi strategi bisnis. Didirikan oleh Rahmat Wibowo, InfraLoka memfasilitasi organisasi enterprise maupun *high-growth ventures* merealisasikan transformasi digital melalui adopsi teknologi mutakhir dan *operational excellence*, tanpa mengorbankan stabilitas, kepatuhan regulasi, keamanan siber, maupun skalabilitas jangka panjang.

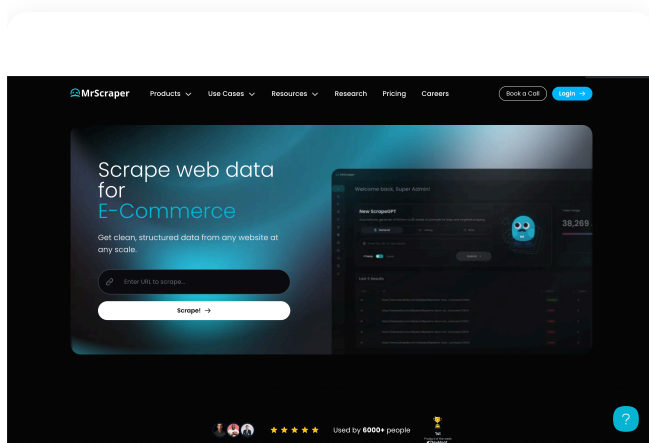
Selain layanan konsultasi dan rekayasa, InfraLoka mengembangkan portofolio produk *proprietary*, mencakup otomasi **AI Workforce**, platform rekrutmen **AI Recruitment Platform**, solusi otomasi hukum **Somasi as a Service**, serta inisiatif **Pusat Data Berdaulat (Sovereign Data Center)** di Indonesia. InfraLoka mengadopsi model kerja *remote-first* dengan basis operasional utama di Bekasi, Indonesia, didukung ekspansi kemitraan strategis lintas kawasan Asia Tenggara hingga India dan Filipina.

Situs: infraloka.co.id · Surel: admin@infraloka.co.id

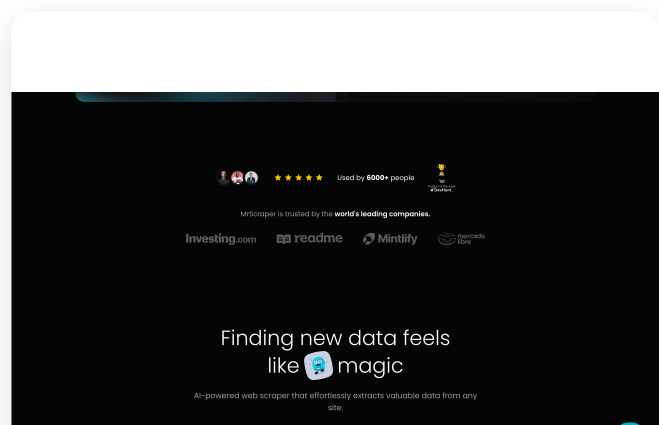
Lampiran: Barang Bukti

Dokumentasi visual berikut adalah tangkapan layar dari halaman publik yang dapat diakses siapa pun tanpa memerlukan otorisasi khusus, dipakai sebagai dasar empat studi kasus pada Bagian III, IV, V, dan VI. Seluruhnya diambil dari situs resmi pihak terkait pada periode yang tertera pada Referensi.

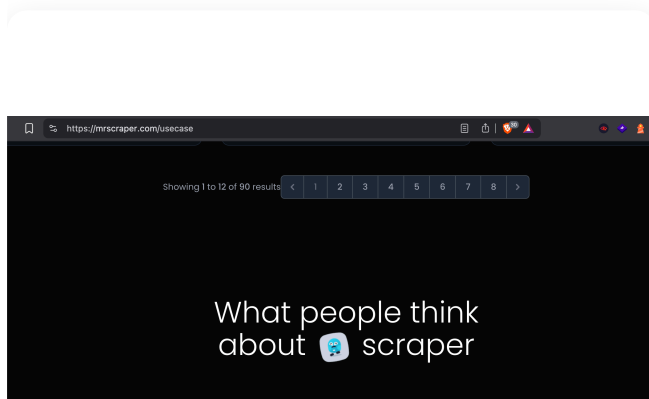
Bukti Studi Kasus 1 — MrScraper



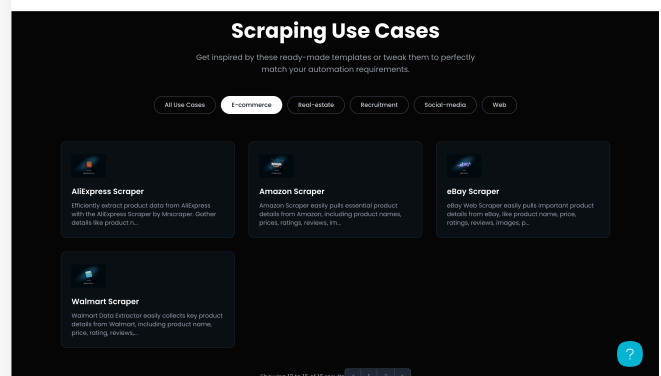
Halaman depan mrscraper.com dengan slogan "Get clean, structured data from any website at any scale".



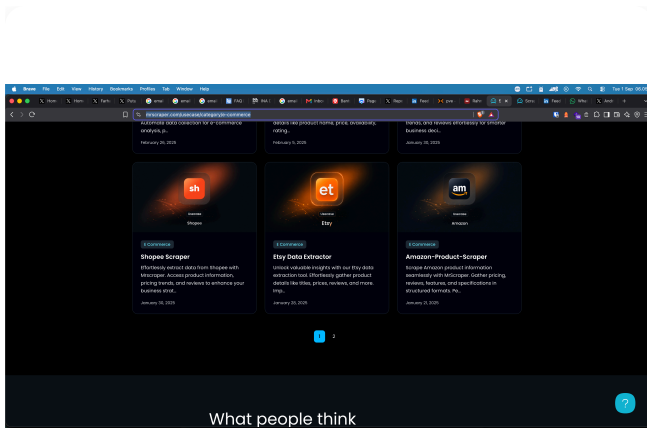
Klaim "trusted by the world's leading companies" ditempatkan berdampingan dengan logo pihak ketiga.



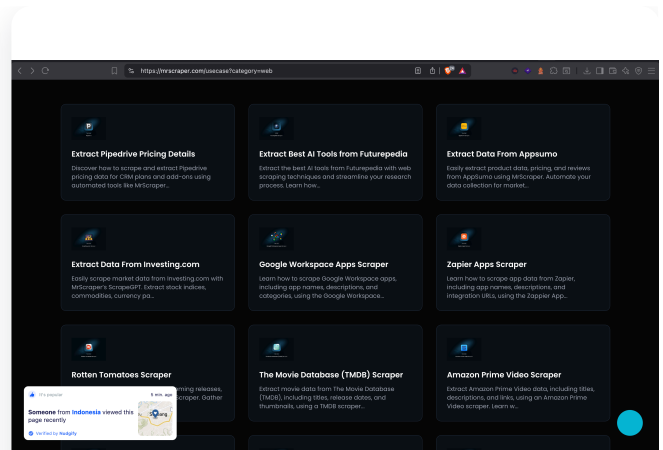
Katalog "Showing 1 to 12 of 90 results" yang menyusun template scraper per merek.



Kategori E-commerce menampilkan logo AliExpress, Amazon, eBay, dan Walmart.

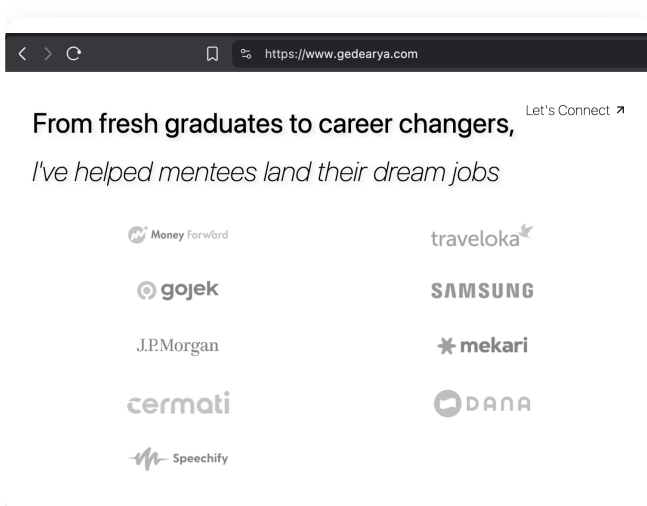


Kategori E-commerce menampilkan logo Shopee, Etsy, dan Amazon pada halaman berikutnya.

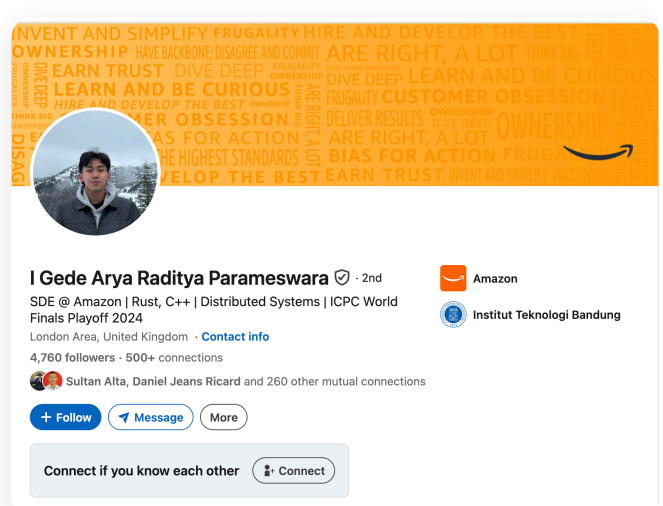


Kategori Web menampilkan logo Google Workspace, Zapier, Rotten Tomatoes, TMDB, dan Amazon Prime Video.

Bukti Studi Kasus 2 — Gede Arya

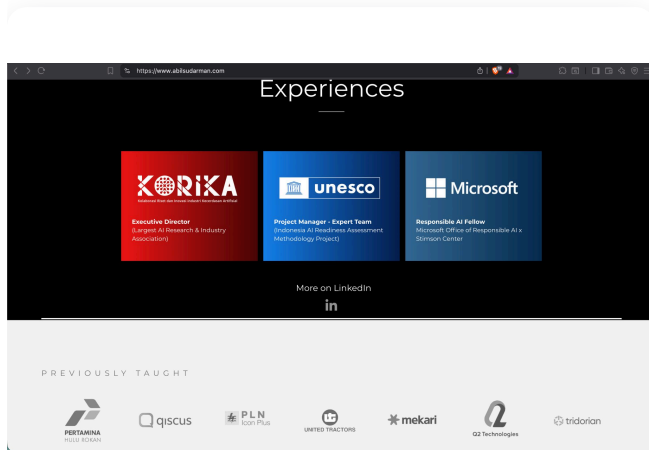


Galeri logo sembilan perusahaan pada halaman depan situs jasa mentoring pribadi.

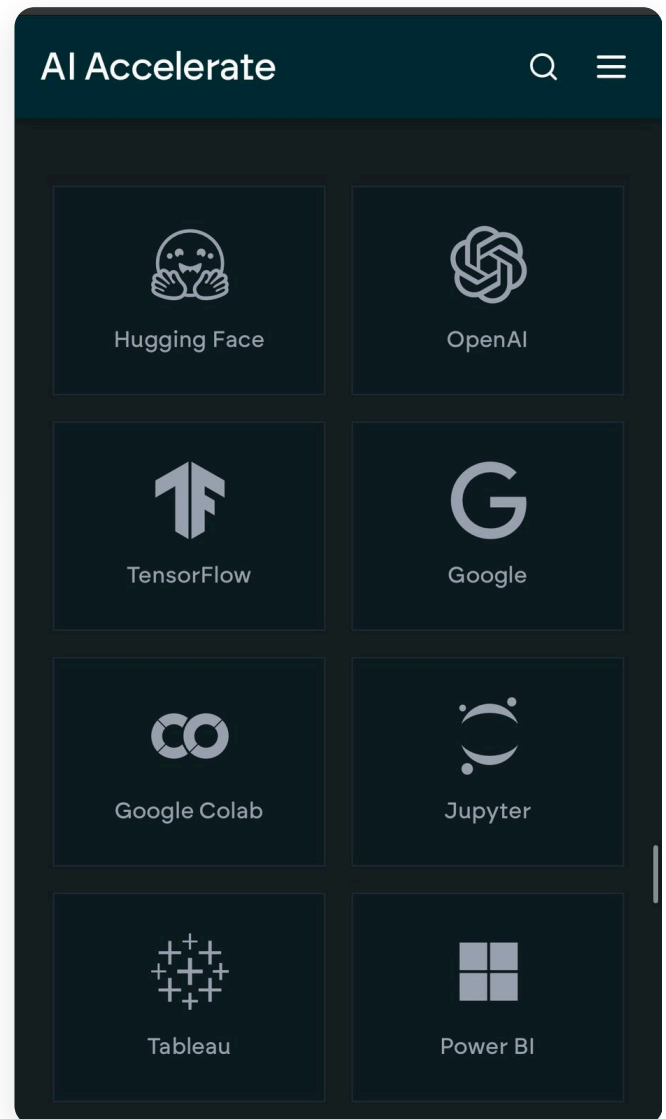


Profil publik LinkedIn menampilkan elemen identitas visual dan logo perusahaan tempat bekerja.

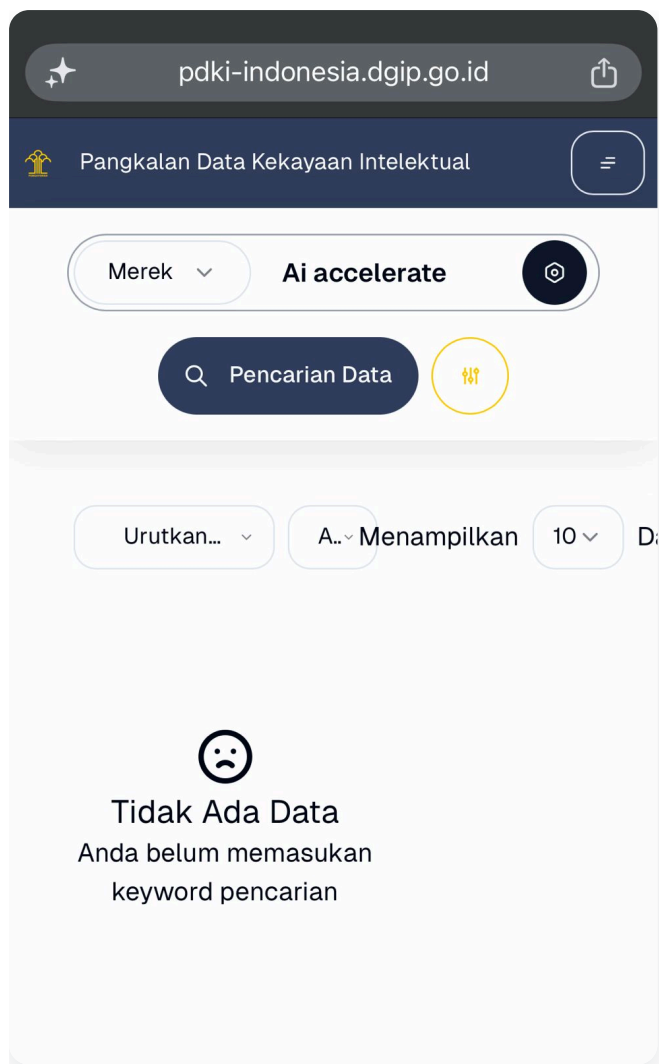
Bukti Studi Kasus 3 dan 4 — Abil Sudarman/ASSAI & AI Accelerate/Luca Cada Lora



Halaman "Experiences" dan "Previously Taught" pada abilsudarman.com dengan sepuluh logo institusi.



Grid logo delapan platform teknologi pada halaman produk aiccelerate.id.



Pencarian publik PDKI untuk nama "Ai Accelerate".

Referensi

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.

United States Code, Title 15 (Lanham Act), § 1125(a), § 1116, § 1117.

United States Code, Title 17 (Copyright Act), § 504.

MrScraper. (2026). *mrscraper.com* — *halaman katalog use-case publik*, diakses September 2026.

gedearya.com. (2026). *Halaman depan situs jasa mentoring publik*, diakses Juni 2026.

abilsudarman.com. (2026). *Halaman Experiences dan Previously Taught, situs publik*, diakses Juni 2026.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2026). *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI)* — *pencarian publik atas nama "ASSAI" dan "Abil Sudarman"*, diakses Juni 2026.

aiccelerate.id. (2026). *Halaman produk publik, grid "tech stack"*, diakses Juni 2026.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2026). *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI)* — *pencarian publik atas nama "Ai Accelerate"*, diakses Juni 2026.